

1500437-49.2020.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/04/2022
... deste estado:

"HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lorena
Foro de Lorena - Vara Criminal
Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500437-49.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500437-49.2020.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2142488/2020 - 1º Distrito Policial de Lorena, 11849794 - 1º Distrito Policial de Lorena, 796/20/204 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2142488 - 01º D.P. LORENA, 796/20/204 - 01º D.P. LORENA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL ANDRADE DE PAULA e outro
Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de GABRIEL ANDRADE DE PAULA e VERÔNICA LEODORO SOARES SILVA, qualificados nos autos, na qual lhes é atribuída a prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em razão dos fatos narrados na exordial acusatória, às fls. 114/115.

Oferecida a denúncia, os réus apresentaram suas defesas preliminares (fls. 155/171, Verônica, e 189/195, Gabriel). A denúncia foi recebida em decisão prolatada aos 25/09/2020, ocasião em que designou-se audiência virtual de instrução e julgamento (fls. 204/206).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e, ao final, interrogados os réus. Após, as partes apresentaram suas alegações finais, por meio de memoriais escritos.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 363/373).

De outro lado, a defesa de Gabriel pugnou pela sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena em seu mínimo legal, com a concessão do recurso em liberdade (fls. 379/388).

Já a defesa da corré Verônica suscitou, preliminarmente, o reconhecimento: i) do cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Doraci Aparecida Pereira, arrolada extemporaneamente pela defesa de Gabriel; e ii) da nulidade das provas obtidas, por conta da invasão de domicílio pelos policiais militares, conforme a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. No mérito, pugnou pela absolvição, por carência probatória, nos termos do artigo 386, incisos V ou VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no piso; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06; o estabelecimento de regime inicial de cumprimento da pena o diverso do fechado; e o apelo em liberdade (fls. 403/412).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Inicialmente, rechaço as preliminares aventadas.

Quanto à pretendida oitiva de Doraci, reporto-me aos fundamentos lançados nas decisões por mim proferidas às fls. 321/322 e 392/393, salientando que tal diligência apenas retardaria o desfecho dos autos, sem nada auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Registre-se que o corréu Gabriel em sede policial nada mencionou sobre a existência dessa possível testemunha, vindo somente a fazê-lo em Juízo. Além disso, tal diligência não possui qualquer pertinência com Verônica, cuja defesa requereu sua oitiva em sua manifestação derradeira.

Importante registrar que o direito das partes à produção de provas não é absoluto, tal como qualquer direito previsto em nosso ordenamento jurídico.

Significa dizer, toda e qualquer prova que as partes queiram produzir em Juízo deve passar, obrigatoriamente, pelo crivo do julgador, responsável por analisar a relevância e necessidade daquela, no âmbito de seus poderes instrutórios.

É o que reza o artigo 139, do Código de Processo Civil – CPC, aplicável, ao processo penal, conforme o artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP, bem como os artigos 155, 251 e 400, § 1º, desse CPP.

Outro não é o entendimento consolidado e recente do Tribunal de Justiça deste estado:

“HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (artigos 33, caput; e 35, caput, da Lei nº 11.343/06). Apreensão de expressiva quantidade de drogas (05 tijolos de maconha com peso líquido de 3,93 quilogramas), além de dinheiro Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de produção de provas. Inocorrência. O juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não. Inteligência dos artigos 155, 251 e 400, § 1º, do CPP Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2266570-52.2020.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021) (Sublinhado meu).

Perceba-se, portanto, que o indeferimento de provas inúteis e meramente protelatórias, como essa oitiva, é um dever imposto ao julgador, justamente para que o direito dos próprios réus, de estatura constitucional, seja fielmente observado, como é o caso da duração razoável do processo.

No caso dos autos, com ainda maior rigor tal providência deve ser observada, à vista do tempo de cárcere provisório do corréu Gabriel.

Nesse sentido, em recentes julgados:

“HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Defesa prévia com rol de Testemunhas arroladas a destempo - Preclusão verificada - Ausência de cerceamento de defesa ou constrangimento Ilegal - Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2290005-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 24/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022); e

“TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO E OITIVA DE NOVA TESTEMUNHA, (...) - INADMISSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO OUVIR COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO, BEM COMO DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA ESCLARECIMENTO DE FATOS - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TRÁFICO DE DROGAS - (...) RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação Criminal 1501764-37.2021.8.26.0510; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 23/02/2022) (Originais sem marcações).

Melhor sorte não tem a defesa quanto à segunda preliminar.

Conforme se verá à frente, os policiais ingressaram ao imóvel da ré, após o corréu Gabriel, flagrado em via pública na posse de considerável volume de entorpecentes (76 pinos de 'cocaina'), indicar seu endereço como o local de guarda de mais narcóticos, afirmação que, aliás, acabou se concretizando, o que legitimou a ação fiscalizatória levada à cabo.

Anote-se, outrossim, que a genitora da acusada franqueou a entrada dos agentes da lei, segundo estes afirmaram, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De mais a mais, certo é que o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, expressamente excepciona a inviolabilidade do domicílio, em caso de flagrante delito, hipótese dos autos, conforme se verá mais adiante.

Confira-se o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

“USO DE ENTORPECENTES - (...) - não conhecimento PRELIMINAR - NULIDADE - nulidade do flagrante por invasão de domicílio - não ocorrência - permissão de ingresso dos policiais no domicílio e ausência de autorização judicial para adentrar na residência do apelante - artigo 5º, XI, da Constituição Federal - hipótese em que era praticada modalidade permanente de tráfico de drogas - fundada suspeita - policiais que receberam denúncia de um transeunte de que no imóvel do réu havia intenso tráfico de drogas - inexistência de ilegalidade. MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - (...) réu que se encontrava em poder de grande quantidade de droga - maior reprovabilidade”. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-02.2018.8.26.0101; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caçapava - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020);

"Apelação. Tráfico de drogas. Preliminar de ilicitude probatória. Invasão de domicílio sem a devida permissão. (...) 1. Alegação de ilicitude probatória. Incabível. Busca domiciliar realizada em contexto de flagrante delito. Permissivo constitucional. 2. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Réu confesso. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501697-54.2019.8.26.0571; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020); e

"Habeas Corpus" - Tráfico de drogas - Ausência de ofensa ao disposto no artigo 240 do Código de Processo Penal, eis que a busca pessoal no paciente se deu no curso de flagrante delito - Não violação de domicílio, ante o prévio conhecimento de que a residência era ponto de venda de drogas, bem como pela visualizavam da movimentação típica do comércio ilegal de entorpecentes - Delito permanente - Elementos a justificarem o ingresso dos policiais no imóvel, independente de mandado judicial - Decretação da Prisão Preventiva - Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas - (...) Ordem denegada". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2123268-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Leme - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020) (Sublinhados meus).

Logo, considerando que os agentes públicos agiram dentro da legalidade, lastreados em fundada suspeita a permitir a busca pessoal e a vistoria naquele imóvel, ainda que sem a permissão dos seus moradores, afasta-se a preliminar invocada.

No mérito, ação penal é procedente.

Quanto à materialidade delitiva, esta encontra-se cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); boletim de ocorrência (fls. 02/04); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14); pelo laudo de constatação provisória do entorpecente (fls. 20/22) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 239/241), cujos resultados foram positivos para "cocaína" e "tetrahidrocannabinol (THC)", substâncias listadas na Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017); bem como pela prova oral que consta nos autos.

A prova de autoria é igualmente objeto de certeza por parte deste Juízo, comprometendo sobremaneira os acusados. Senão vejamos.

O policial militar Acácio Venâncio Pereira da Silva relatou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o réu, sendo que este, ao perceber sua iminente abordagem, tentou fugir, entrando pela vegetação presente no local, pulando cercas, etc. Entretanto, Gabriel acabou sendo alcançado e contido, encontrando-se em sua posse, drogas. De acordo com o depoente, Gabriel o questionou, indagando-lhe se, caso indicasse um endereço com mais entorpecentes, este o liberaria. Nesse momento, o acusado apontou o endereço da acusada. Ato contínuo dirigiu-se àquela casa, onde foi atendido pela genitora de Verônica, a qual franqueou sua entrada no imóvel. Lá, Verônica ao vê-lo, imediatamente indicou o local onde guardava os entorpecentes. Questionado, disse que não conhecia os réus antes dos fatos. Afirmou que foram apreendidas "maconha" e "cocaína". Por fim, afirmou não ter presenciado qualquer agressão ao réu na delegacia de polícia.

Seu companheiro de farda, Wagner Luís Rodrigues fez coro a sua narrativa. Questionado, disse que os setenta e seis pinos de "cocaína" foram localizados no interior de um saco plástico, escondido dentro das vestes de Gabriel, enquanto o

restante dos narcóticos foram achados na casa da corré.

Em interrogatório, Verônica refutou a versão acusatória. Afirmou que à época não morava naquele endereço, casa de sua genitora, e que quando lá chegou, os policiais militares já se encontravam em seu interior. Declarou que os agentes da lei invadiram a casa. A acusada contou que o seu namorado, João Victor, a acompanhava. Indagada, afirmou que desconhecia Gabriel, negando que houvesse drogas naquele endereço.

O corréu Gabriel foi outro a negar sua responsabilidade penal. Disse que estava em frente a casa de Doraci, pois iria comprar uma bicicleta de seu filho, quando policiais que desembarcaram de uma viatura o abordaram. Afirmou que não tentou fugir ou resistir a ação. Contou que os policiais militares diligenciaram em terrenos próximos ao local da abordagem, e voltaram dizendo que ele teria que assumir os narcóticos que seriam apreendidos em outro endereço. De acordo com o interrogando, em seguida, os agentes públicos o levaram até a casa de Verônica, que sequer conhecia até então. Negou que possuísse qualquer ilícito. Questionado, contou que Doraci e seu filho viram sua abordagem. Por fim, disse que foi agredido pelos agentes estatais para assumir a posse dos narcóticos encontrados.

Eis, portanto, a prova oral.

Pois bem. Como bem se vê, o enredo defensivo restou ilhado no processo.

Observa-se que a única tese defensiva do casal é lançar dúvidas às declarações policiais.

Neste ponto, malgrado este Juízo já tenha sustentado em decisões anteriores, nunca é demais reforçar a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Tribunal de Justiça deste estado – TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020);

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

Frise-se que os policiais militares responsáveis por realizar a prisão em flagrante dos acusados não os conheciam até aquele dia.

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem, em desfavor dos acusados, sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, como no caso, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de uma pessoa se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que presenciou, por exemplo. Qual pai de família, em sã consciência, se apresentaria à autoridade policial e/ou ao juiz, para entregar um traficante? Ainda mais sabendo que continuará a residir no local dos fatos, hipótese destes autos, vez que os fatos ocorreram em um prédio, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas naquela região.

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão

racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço, é mais um dentre tantos outros vistos no dia-a-dia forense, no qual os acusados tentam em vão desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzirem sequer um início de prova das suas alegações.

Aliás, as versões sustentadas pelos acusados sequer se sustentam à luz da realidade dos fatos.

Decerto, Gabriel, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou que estava na frente da casa de Doraci para comprar uma bicicleta do seu filho, e que os policiais, após o agredirem, disseram para assumir a responsabilidade por drogas que seriam apreendidas em outro endereço.

Contudo, compulsando o auto de exibição de fls. 13/14, observa-se que nenhum numerário foi apreendido. Ora, verdadeira fosse a versão de Gabriel, o acusado, ao menos deveria estar possuindo dinheiro para adquirir o tal biciclo, salientando-se que, em sede distrital, este nada falou a esse respeito (fls. 10).

Aliás, neste tocante, por qual razão o réu somente em Juízo indicou a existência de testemunhas presenciais da sua abordagem? Que vítima de tamanha ilegalidade, deixaria de denunciar os policiais militares à autoridade policial?

Além disso, a própria tese de que os policiais militares o obrigaram a assumir a posse de entorpecentes que seriam encontrados em outro local não faz qualquer sentido.

Não olvido do teor do laudo de exame de corpo de delito de Gabriel (fls. 348/349), mencionado pela defesa de Verônica, apontando que aquele acusado amargou lesões corporais no momento de sua prisão em flagrante.

Todavia, tal circunstância deve ser relativizada, já que as lesões citadas pelo expert são condizentes com aquele que tenta fugir por meio de um matagal, pulando cercas, além da própria resistência à abordagem policial, caso de Gabriel, tal como disseram as testemunhas.

Outro ponto a confirmar a versão acusatória: o fato de Gabriel confirmar ao longo de toda persecução criminal o encontro de narcóticos na casa de Verônica.

Nota-se que, embora em juízo essa acusada tenha negado a existência de drogas em sua residência, na fase administrativa, em linha com as declarações de Gabriel e dos policiais militares, aquela admitiu que havia ilícitos naquele imóvel, ainda que procurando afastar-se da responsabilidade a esse respeito (fls. 07).

Lado outros, os acusados não apresentaram nenhuma prova admitida em direito que levantasse suspeita que os agentes estatais quisessem prejudicá-los, não se desincumbindo do ônus de provar estratagema criado para incriminá-los, nem mesmo apontaram motivo sério que permitisse tal conclusão, diante da ausência de qualquer lastro probatório nesse sentido, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) – OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS – PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS – A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Assim, encampar a versão defensiva, apenas confiando em suas palavras, sem o mínimo lastro probatório, seria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, diante do farto conjunto de provas pelas suas autorias; como, também, desprestigiar as declarações das testemunhas policiais, conforme vimos acima.

Insta salientar, por fim, ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante da diversidade e quantidade de drogas apreendidas.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Sublinhei).

Portanto, o caso é mesmo de condenação, nos exatos termos da exordial acusatória.

Passo à dosimetria penal.

a) GABRIEL ANDRADE DE PAULA:

O réu não apresenta condenações com trânsito em julgado, conforme documentos de fls. 212/213 (folha de antecedentes) e 220/221 (certidão criminal).

Contudo, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

Assim, entendo que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (1.552,17 gramas, peso líquido, de "maconha"; e 112,97 gramas, peso líquido, de "cocaína"; ou seja, mais de um quilo e meio de entorpecentes) revelam maior reprovabilidade da conduta censurada.

Portanto, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado, à época com 20 anos, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal, atenuando a sanção em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vea que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, evidenciando sua dedicação às atividades criminosas, a despeito de tratar-se de primário e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

Primeiro, o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo para seu sustento, sequer apresentando qualquer ocupação lícita, ainda que estudantil.

Segundo, Gabriel responde atualmente a outra ação penal (autos nº 1501246-73.2019.8.26.0621), neste mesmo Juízo, com condenação em primeiro grau de jurisdição.

A propósito, informativo desse mesmo Tribunal Superior, nesse sentido:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06" (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; STJ; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Anoto, outrossim, que o réu fora preso em flagrante por este processo em 11/06/2020, após ter sido liberado, em sede de habeas corpus, em outro feito, em 27/01/2020, ou seja, poucos meses depois.

Terceiro, enquanto menor, Gabriel foi processado quatro vezes, cumprindo três medidas socioeducativas em razão da prática de atos infracionais equiparados ao tráfico de drogas e roubo, conforme certidão de fl. 27.

Confira-se o mesmo entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, em recente julgado:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – (...) – CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSAS, REVELADA PELO PASSADO MACULADO POR ATOS INFRACIONAIS, IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – (...) – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1501997-42.2019.8.26.0530; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020) (Ênfase na reprodução).

Ou seja, tais circunstâncias indicam que o indigitado é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei

não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

A redutora em comento destina-se apenas aquele que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

b) VERÔNICA LEODORO SOARES SILVA:

Assim como o corréu, ela é primária de bons antecedentes (fls. 214/215 e 222).

Porém, seguindo o mesmo entendimento acima, forte no artigo 42, da lei de drogas, considerando que o tipo penal em questão, visa tutelar o bem jurídico saúde pública, tão caro à sociedade, não valorar negativamente aquele que é surpreendido com quantidade e diversidade considerável de entorpecentes, como descrito na dosimetria anterior; significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade.

Assim, mantendo a proporcionalidade, estabeleço a basilar em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa da ré, à época com 19 anos, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual diminuo a

sanção em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à míngua de causas alteradoras.

De igual modo, não é o caso de aplicação da benesse do tráfico privilegiado pelos mesmos fundamentos expostos no caso do corréu, aos quais faço remissão, vez que Verônica também dedica-se às atividades criminosas.

A uma, pois a acusada não comprovou o desenvolvimento de ofício legítimo; a duas, porque responde a processo criminal pelo mesmo crime destes autos (1502130-26.2019.8.26.0323), inclusive, encontrando-se presa provisoriamente por esse outro feito; e a três, à luz da quantidade e diversidade da droga, por não ser comum que se confie mais de um quilo e meio de entorpecentes à uma noviça no vil empreitada.

Ademais, ressalte-se que na casa da increpada foi apreendida grande quantidade de pinos plásticos, do tipo eppendorf, vazios (fls. 13/14), a indicar seu profundo vínculo com tal atividade.

A propósito, em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Assim, deixo de reconhecer tal redutora à acusada.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado para ambos, em vista das circunstâncias judiciais acima apontadas, o que faço forte no artigo 33, § 3º do CP.

Veja-se:

“Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 34,2 gramas de cocaína sob a forma de "crack", 31,2 gramas de cocaína e 16 gramas de maconha – (...) Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena – Não subsistência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 – Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP. O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2º, §

1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastrea-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remissão o art. 33, § 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500363-78.2018.8.26.0616; Relator: Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020); e

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Recurso ministerial que busca o aumento da pena do réu e a fixação do regime inicial fechado - Cabimento - Pena redimensionada e majorada - Quantidade de entorpecentes apreendidos que demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa do tráfico - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recurso provido". (TJSP; Apelação Criminal 1501302-21.2019.8.26.0229; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020) (Ênfase nas reproduções).

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal para ambos, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos acusados, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar:

a) GABRIEL ANDRADE DE PAULA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, diária mínima; e

b) VERÔNICA LEODORO SOARES SILVA, qualificada nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, diária mínima.

Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras, à vista do montante de pena aplicado.

Nego também ao corréu Gabriel, o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de

regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual. Ademais, não faz qualquer sentido soltar réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado, sem que tenha dado o tempo da detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, salientando-se o seu passado infracional específico.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também garantir a ordem pública, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

“Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte”. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Mesmo entendimento das Cortes Superiores: “não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Outrossim, havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Por outro lado, concedo à ré o apelo em liberdade, por encontrar-se nessa condição, após ser beneficiada em sede de habeas corpus (fls. 267/274), não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua custódia preventiva, mesmo agora após sua condenação.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade de justiça que ora concedo, somente à Gabriel.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada às fls. 179, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e os demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a suas destruições.

Com relação aos celulares, também, apreendidos, às fls. 13/14, nada fora produzido nos autos indicando o emprego dos aparelhos no crime destes autos, ou mesmo de que eram produtos do mesmo. Assim, intime-se a quem de direito para retirá-los, apresentando prova idônea de sua propriedade. Não sendo tais aparelhos reclamados, no prazo referido no artigo 123, do Código de Processo Penal, deverão ser vendidos em leilão, depositando-se o saldo ao juízo de ausentes. Caso os aparelhos celulares não apresentem mais conteúdo econômico, após a devida certificação nos autos, fica autorizada suas destruições, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado de prisão e, com a captura da acusada, a guia de execução e/ou o complemento da guia, conforme o caso; b) Oficie-

se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, nos termos do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA